

**№643/BL/27-07 Кейін қаржылық лизингке беру үшін
тауарды сатып алу-сату шарты / ДОГОВОР купли-продажи товара
для последующей передачи в финансовый лизинг №643/BL/27-07**

Алматы қ.,

2026 жылғы «27» шілде

г. Алматы

«27» июля 2026 г.

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын «Autodom Machinery» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде іс-әрекеттететін Бас директоры Садығұл Елдос Рахымжанұлы, бір жақтан, және

бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы атынан 2026 жылғы 29 сәуірдің № Л/02-Н сенімхат негізінде әрекет ететін Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы Истелиева Асель Бактыбековна ханым, екінші жақтан

және бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын «AES» Жеке кәсіпкер, 711201302535 ЖСН, атынан «Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Қарасай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» Республикалық мемлекеттік мекемесі берген 29.05.2025 ж. №KZ28TWQ04854198 Талон негізінде іс-әрекет ететін Калмурзаев Сабит Кулахметович, үшінші жақтан,

бұдан кейін бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы Шарттың талаптарымен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген атауына, санына, спецификациясына және бағасына сәйкес Тауарды (бұдан кейін – «Тауар») кейін Сатып алушы мен Лизинг алушының арасында жасалған **2026 жылғы «27» шілде Лизинг шарты (Қосылу шартына №FQ8/2026/I/S/017633 Қосылу туралы өтініш)** (бұдан кейін – «Өтініш») бойынша Лизинг алушыға тапсыру мақсатында сатады, ал Сатып алушы сатып алады.

1.2. Шарт бойынша Тауарды Қосылу шартына Қосылу туралы өтініш сәйкес кейін оны Лизинг

Товарищество с ограниченной ответственностью «Autodom Machinery», в лице Генерального директора г-на Садығұл Елдоса Рахымжанұлы, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Продавец**» с одной стороны, и **Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»** в лице Руководителя Дирекции финансирования и развития проектов Истелиевой Асель Бактыбековны, действующего на основании Доверенности №Л/02-Н от 29 апреля 2026 года, далее именуемое «**Покупатель**», с другой стороны, и

Индивидуальный предприниматель «AES», ИИН 711201302535, в лице Калмурзаева Сабит Кулахметовича, действующего на основании Талона №KZ28TWQ04854198 от 29.05.2025 г. выданного Республиканским государственным учреждением «Управление государственных доходов по Карасайскому району Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов», «**Лизингополучатель**», далее именуемое, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях Договора товар в соответствии с наименованием, количеством, спецификациями и по ценам, приведенным в Приложении №1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора (далее именуемое «Товар»), в целях дальнейшей передачи в финансовый лизинг Лизингополучателю по **Договору лизинга (Заявление о присоединении №FQ8/2026/I/S/017633 к Договору присоединения) от «27» июля 2026 г.,** заключенному между Покупателем и Лизингополучателем (далее «Заявление»).

1.2. Товар по Договору приобретается Покупателем у Продавца, выбранного

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF



алушыға қаржы лизингіне тапсыру үшін Сатып алушы Лизинг алушы таңдаған Сатушыдан өз бетінше сатып алады.

1.3. Сатушы осы арқылы жеткізілетін Тауардың Сатып алушыға және Лизинг берушіге тапсырылған сәтте жай-күйі бойынша өзіне жеке меншік құқығымен тиесілі, кез келген ауыртпалықтан (кепіл, тыйым, шектеу) және үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос екенін мәлімдейді.

1.4. Жөнелту елдерінде, сондай-ақ транзит елдерінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасында Тауарды жеткізуге қажетті рұқсаттарды, өзге құжаттарды ұсынатын кеден органдарына, құзырлы органдарға байланысты барлық процедураларды Сатушы Сатып алушыны және Лизинг берушіні тартпай-ақ өз бетінше жүзеге асырады және төлемін жасайды. Тауарды жеткізу бойынша барлық шығыстарды, алымдарды, салықтарды және басқа да төлемдерді Сатушы Сатып алушыны тартпай-ақ өз бетінше, өз есебімен жүргізеді.

1.5. Осы Шарт бойынша Тауарды Сатып алушы Сатушыдан Лизинг алушы үшін сатып алатынына байланысты, Сатып алушы мен Лизинг алушының жеткізілетін Тауардың сапасы, жиынтығы және ассортименті, осы Шарттан туындайтын жеткізу мерзімі бойынша Сатушыға қатысты рекламация (шағым беру) бойынша бірдей құқықтарға ие болады. Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатушыға бірге және/немесе өз бетінше (жеке-жеке), бірақ бір-біріне қайшы келмейтін немесе Сатып алушының немесе Лизинг алушының осы Шарттан туындайтын мүдделерін бұзбайтын шағым беруге құқылы. Аталған талапты сақтаған кезде Сатып алушы мен Лизинг алушы мұндай құқықтың Сатып алушыға жеке немесе Лизинг алушыға жеке немесе Сатып алушы мен Лизинг алушыға бір уақытта ұсынылғанына қарамастан осы Шарттың кез келген тармағы бойынша Сатушыға шағым беруге қатысты бірдей құқықтарға ие.

1.6. Сатып алушының тауарға қатысты меншік құқығы осы Шарттың талаптарына сәйкес барлық Тараптар жасайтын Қабылдау-өткізу актісіне Тараптар қол қойған сәттен бастап туындайды.

Лизингополучателем самостоятельно, для последующей передачи его в финансовый лизинг Лизингополучателю, в соответствии с Заявлением о присоединении к Договору присоединения.

1.3. Продавец настоящим заявляет, что поставляемый Товар по состоянию на момент его передачи Покупателю и Лизингополучателю принадлежит ему на праве собственности, свободен от любых обременений (залога, ареста, запрещения) и любых прав третьих лиц.

1.4. Все процедуры, связанные с таможенными органами, компетентными органами, предоставляющими разрешения, иные документы, необходимые для поставки Товара как в стране отправления, странах-транзита, так и в Республике Казахстан, Продавец осуществляет и оплачивает самостоятельно, без привлечения Покупателя и Лизингополучателя. Все расходы, сборы, налоги и иные платежи по поставке Товара осуществляются Продавцом самостоятельно, за его счет, без привлечения Покупателя.

1.5. В связи с тем, что Товар по настоящему Договору приобретается Покупателем у Продавца для Лизингополучателя, Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковые права по рекламации (предоставлению претензий) к Продавцу по качеству, комплектности и ассортименту поставляемого Товара, срокам передачи, вытекающих из настоящего Договора. Покупатель и Лизингополучатель имеют право предоставлять претензии Продавцу совместно и/или самостоятельно (по отдельности), но не противоречащие друг другу или нарушающие интересы Покупателя или Лизингополучателя, вытекающие из настоящего Договора. При соблюдении данного условия Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковое право на предоставление претензий Продавцу по любому пункту настоящего Договора, независимо от того, что такое право предоставлено либо в отдельности Покупателю, либо в отдельности Лизингополучателю, либо Покупателю и Лизингополучателю одновременно.

1.6. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, заключаемого всеми Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Осы Шарттың жалпы құны ҚҚС-ны қоса есептегенде **43 000 000-00 (Қырық үш миллион) теңге 00 тиынды** құрайды (бұдан кейін – Жалпы құны).

2.2. Осы Шарт бойынша төлем келесі талаптарымен жүргізіледі:

2.2.1. **43 000 000-00 (Қырық үш миллион) теңге 00 тиынды** құрайтын осы Шарттың Жалпы құнының 100% (Жүз пайызын) Сатып алушы осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (Бес) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына, бірақ қандай жағдай болмасын Лизинг алушы Қосылу шартына Қосылу туралы өтініш 4.2.-4.3. тармағын орындағаннан кейін төлейді, мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына аванстық төлем жасау және лизингті ұйымдастыру үшін алынатын комиссияны төлеу міндеттемесін өзіне қабылдайды.

2.3. тараптар тауардың бағасын келісімге алды және осы Шарт қолданыста болатын кезеңде ұлғаю жағына қарай өзгертілмейді.

2.4. Осы Шарт бойынша төлем Сатушы ұсынған төлем жасауға арналған шоттың негізінде жүзеге асырылады.

3. Тауарды жеткізу талаптары мен қабылдау тәртібі

3.1. Сатушы осы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес төлемді алған сәттен бастап **3 (Үш) жұмыс күні** ішінде Тауарды жеткізеді.

3.2. Жеткізу Сатушының Тауарды Сатып алушыға және Лизинг алушыға **Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Кульджинский трактісі 26/1** мекенжайы бойынша орналасқан өз қоймасында Сатушының, Сатып алушының және Лизинг алушының арасында қол қойылатын және осы Тараптар мөрімен куәландыратын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсыруы арқылы жүзеге асырылады.

3.3. Сатып алушыға / Лизинг алушыға ол жөнінде жазбаша хабарлау талабымен Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге рұқсат етіледі.

3.4. Орам Тауардың Лизинг алушы пайдаланатын орынға дейін бүтін жеткізілуін және кез келген бүлінуден сақталуын қамтамасыз етуі қажет. Орамдағы маркировка тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде талап етілетін стандартты ақпараттық-ескерту жазбаларынан құралуы тиіс.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет **43 000 000-00 (Сорок три миллиона) теңге 00 тиын**, в том числе НДС (далее – Общая стоимость).

2.2. Оплата по настоящему Договору, производится на следующих условиях:

2.2.1. 100% (Сто процентов) от Общей стоимости настоящего Договора, что составляет **43 000 000-00 (Сорок три миллиона) теңге 00 тиын**, оплачивается Покупателем на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но в любом случае после исполнения Лизингополучателем п. 4.2.-4.3. Заявления о присоединении к Договору присоединения, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию лизинга.

2.3. Цены на Товар Сторонами согласованы и в период действия настоящего Договора не подлежат изменению в сторону увеличения.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании предоставленных Продавцом счетов на оплату.

3. Условия поставки и порядок приемки Товара

3.1. Продавец осуществляет поставку Товара в течение **3 (Трех) рабочих дней** с момента получения платежа, в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.

3.2. Поставка осуществляется путем передачи Товара Продавцом Покупателю и Лизингополучателю на собственном складе, расположенном по адресу: **Республика Казахстан, город Алматы, Кульджинский тракт 26/1**

по Акту приема-передачи, подписываемому между Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем, и заверяемому печатями этих Сторон.

3.3. Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного уведомления об этом Покупателя/Лизингополучателя.

3.4. Упаковка должна обеспечивать целостную доставку Товара до места его эксплуатации Лизингополучателем и его сохранность от всякого рода повреждений. Маркировка на упаковке должна состоять из стандартных информационно-предупредительных надписей, требуемых при транспортировке и погрузочно-

3.5. Сатушы Сатып алушыға / Лизинг алушыға Қабылдау-өткізу актісі бойынша Тауармен / тауардың әр бірлігімен бірге құжаттар пакетін, соның ішінде өндіруші-зауыт ұсынған және оны пайдалану және сәйкес мемлекеттік органға, атап айтқанда келесі органға есепке тіркеу үшін қажетті құжаттарды тапсыруға міндетті:

- Анықтама-шот – түпнұсқа;
- Сәйкестік туралы декларация түпнұсқа
- Пайдалану бойынша нұсқаулық – түпнұсқа;
- Тауардың сипаттамасы, саны, Тауардың бір бірлігінің бағасы, Қосылу туралы өтініш және осы Шарттың нөмірі мен күні көрсетілген Сатушының шот-фактурасы – түпнұсқа;
- Сату алдындағы дайындық жүргізу туралы белгісі бар сервис кітапшасы – түпнұсқа;
- Қабылдау-өткізу актісі.
- Жүк кедендік декларациясы
- Инвойс;
- Техникалық төлқұжат;
- Ресми дилердің сертификаты.

3.6. Сатып алушы мен Лизинг алушы Саушыдан Тауардың тапсыруға дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тауарды қабылдау үшін өз өкілдерін жолдауға міндетті.

3.7. Тауар осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Лизинг алушының, Сатып алушының және Сатушының өкілінің (өкілдерінің) қатысуымен қабылданады. Өз өкілдерінің қатысуын әр Тарап өз күшімен, өз қаражатымен және өз есебінен қамтамасыз етеді. Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойғанға дейін Тараптардың уәкілетті өкілдері Тауардың көлік және ілеспе құжаттарында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді, Тауарды сырттай қарайды және қабылдау нәтижесіне байланысты Қабылдау-өткізу актісіне немесе Рекламациялық актіге қол қояды.

3.8. Қабылдау-өткізу актісіне қойылған қол Лизинг алушының тарапынан Тауарды қабылдаған және Тауар Лизинг алушыға тапсырылған кезде оған қатысты шағымының болмауын растайды.

3.9. Қабылдау кезінде (қабылдау уақытында) тауардың жеткіліксіз болуы (сапасы, саны және/немесе жиынтығы бойынша) анықталған жағдайда, Тараптар Рекламациялық актіге қол

разгрузочных работах.

3.5. Продавец обязан передать Покупателю/Лизингополучателю по Акту приема-передачи вместе с Товаром/каждой единицей Товара пакет документов, в том числе выданных заводом-изготовителем к нему, и необходимый для его эксплуатации и постановки на учет в соответствующих государственных органах, а именно:

- Справка-счет – оригинал;
- Декларация о соответствии оригинал
- Руководство по эксплуатации – оригинал;
- Электронная Счет-фактура Продавца с описанием Товара, указанием количества, цены единицы Товара, номера и даты Заявления о присоединении и настоящего Договора;
- Сервисная книжка с отметкой о проведении предпродажной подготовки – оригинал;
- Приемо-сдаточный акт;
- Грузовая таможенная декларация;
- Инвойс;
- Технический паспорт;
- Сертификат официального дилера.

3.6. Покупатель и Лизингополучатель обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Продавца о готовности Товара к передаче, направить своих представителей для приемки Товара.

3.7. Приемка Товара осуществляется при условии соответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, с участием представителя (представителей) Лизингополучателя, Покупателя и Продавца. Участие своих представителей каждая Сторона обеспечивает своими силами, средствами и за свой счет. Перед подписанием Акта приема-передачи Товара уполномоченные представители Сторон проверяют соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, производят внешний осмотр Товара и в зависимости от результатов приемки подписывают Акт приема-передачи либо Рекламационный акт.

3.8. Подписанный Акт приема-передачи свидетельствует об отсутствии со стороны Лизингополучателя претензий к Товару при его приемке и передаче Товара Лизингополучателю.

3.9. В случаях, когда при приемке (во время приемки) были обнаружены недостатки Товара (по качеству, количеству и/или комплектности), Стороны подписывают

қояды, онда анықталған кемшіліктің тізбесі көрсетіледі. Сатушы кемшіліктерді жояды және/немесе Тауарды / Тауардың бұзылған бөліктерін қысқа мерзімде, кез келген жағдайда олар анықталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ауыстырады. Қабылдау барысында анықталған барлық сәйкессіздіктер жойылғаннан кейін Тараптар Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

3.10. Тауар шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда (кемшіліктер және/немесе кем шығу анықталған және/немесе Тауар жиынтықталмаған жағдайда), оны ауыстыру / жиынтықтау / қосымша жеткізу бойынша барлық шығыстарды, соның ішінде Лизинг алушы пайдаланатын орынға дейінгі көлік шығыстарын Сатушы өзіне қабылдайды.

4. Кепілдіктер

4.1. Сатушы бұрын қолданылмаған, анық және/немесе жасырылған ақаулары жоқ тауарды жеткізуге, сонымен қатар Тауардың осы шарттың талаптарына, техникалық талаптарға және өндіруші зауыт ұсынған сәйкестік және сапа сертификаттарына сәйкес келетініне, ЕАС стандарттарына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыста болатын аталған Тауарға қатысты қолданылатын барлық стандарттар мен нормативтерге жауап беретіне кепілдік береді.

4.2. Лизинг алушы Тауарды пайдалану ережелерін сақтаған кезде, қандай жағдай бірінші орын алатынына байланысты Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап 36 (отыз алты) немесе 5000 мото сағат ай ішінде ақаулар Сатушының және/немесе өндіруші зауыттың кінәсінен туындады деген талаппен, Сатушы әзірленген Тауардың ақаулары үшін жауап береді.

4.3. Кепілдік берілген мерзім ішінде Тауарда ақаулар / бұзушылықтар анықталған жағдайда Лизинг алушы Сатушыға бұзушылықтардың белгілері сипатталған жазбаша хабарлама жолдайды, бұл кезде Сатушының өкілі хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Лизинг алушымен бірге кепілдік шағым жасау үшін келуі тиіс. Сатушының өкілі белгіленген мерзімде келмеген жағдайда кепілдік шағымын Лизинг алушы біржақты тәртіппен жасайды және ол Тауарда ақаудың анықталуын сөзсіз растайды.

Рекламационный Акт, где указывают перечень выявленных недостатков. Продавец устраняет недостатки и/или производит замену Товара/неисправных частей Товара в кратчайшие сроки, причем в любом случае в пределах 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления. После устранения всех выявленных в ходе приемки несоответствий Товара, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара.

3.10. В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора (обнаружения недостатков и/или недостачи и/или некомплектности Товара) все расходы по его замене/допоставке/доукомплектации, в том числе транспортные расходы до места его эксплуатации Лизингополучателем, Продавец принимает на себя.

4. Гарантия.

4.1. Продавец гарантирует поставку Товара, ранее не бывшего в употреблении, отсутствие явных и/или скрытых дефектов, а также соответствие Товара условиям настоящего Договора, техническим условиям и сертификатам соответствия и качества, выданным заводом-изготовителем, отвечать стандартам ЕАС, а также всем стандартам и нормативам, применительно к данному Товару, действующим на территории Республики Казахстан.

4.2. Продавец несет ответственность за дефекты в поставленном Товаре при условии, что дефекты образовались по вине Продавца и/или завода-изготовителя, в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи или 5000 мото часов, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше, при соблюдении Лизингополучателем правил эксплуатации Товара.

4.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока неисправности/дефекта в Товаре Лизингополучатель направляет Продавцу письменное извещение с описанием характерных признаков неисправности, при этом представитель Продавца должен прибыть в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения, для совместного составления с Лизингополучателем гарантийной претензии. В случае не прибытия представителя Продавца в указанный срок, гарантийная претензия составляется в одностороннем порядке Лизингополучателем и является безусловным подтверждением

4.4. Сатушы кепілдік шағымында көрсетілген негіздер бойынша және мерзімде анықталған ақауларды өз есебінен, алайда кез келген жағдайда кепілдік шағым алынған / жасалған сәттен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жояды.

4.5. Сатушы осы Шарттың талаптарына сәйкес анықталған ақауларды жоюдан бас тартқан жағдайда, Лизинг алушы өз бетінше немесе үшінші тұлғаларды тарту арқылы ақауларды жоюға құқылы, бұл кезде Сатушы Лизинг алушыдан келтірілген шығыстарды растайтын құжаттар қоса тіркелген төлем жасауға арналған шотты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг алушыға барлық шығыстарды өтейді.

4.6. Кепілдік осы Шарттың 2-қосымшасында жазылған кепілдік беру талаптарына сәйкес беріледі. Бұл ретте, осы Шартта көзделген кепілдік талаптары мен оның 2-қосымшасында жазылған кепілдік беру талаптары арасында қайшылықтар туындаған жағдайда, 2-қосымшаның және оған тиісті қосымшалардың талаптары басым күшке ие болып табылады.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Тауарды сақтау үшін жауапкершілік, сонымен қатар техникалық құжаттамада көзделген көлемде пайдалануға мүмкіндік бермейтін, оның жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне, мерзімінен бұрын бұзылуына, ұрлануына байланысты тәуекелдер және Тауар нақты тапсырылған сәтке дейін (барлық Тарап Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәтке дейін) болған өзге мүлктік тәуекелдер Сатушыға, Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылғаннан кейін Лизинг алушыға жүктеледі.

5.2. Тауарды кездейсоқ бұзу немесе бүлдіру тәуекелін, сонымен қатар Тауарды сақтау үшін жауапкершілікті Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап Лизинг алушы көтереді.

5.3. Сатушы Шарттың 3.1-тармағында көзделген Тауарды жеткізу мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап қоюға құқығы, ал Сатушы бұл жағдайда жеткізу мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті. Сатып алушы Шарттың

обнаружения дефекта в Товаре.

4.4. Продавец за свой счет производит устранение выявленных дефектов на основании и в сроки, указанные в гарантийной претензии, однако в любом случае в срок не более 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения/составления гарантийной претензии.

4.5. В случае отказа Продавца от устранения выявленных дефектов согласно условий настоящего Договора, Лизингополучатель вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты, при этом все понесенные расходы возмещаются Продавцом Лизингополучателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Лизингополучателя соответствующего счета на оплату с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.

4.6. Гарантия предоставляется согласно условиям предоставления гарантии, изложенным в Приложении № 2 настоящего Договора. При этом, в случае возникновения противоречий между условиями гарантии, предусмотренными настоящим Договором, и условиями предоставления гарантии, изложенными в Приложении № 2 к нему, преваляющими будут являться условия Приложения № 2 и соответствующих приложений к нему.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Ответственность за сохранность Товара, а также риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, преждевременной поломкой, хищением Товара, приведшие к невозможности его использования в объеме, предусмотренном технической документацией, и иные имущественные риски до момента фактической передачи Товара (до момента подписания всеми Сторонами Акта приема-передачи Товара) несет Продавец, после подписания Акта приема-передачи несет Лизингополучатель.

5.2. Риск случайной гибели и порчи Товара, а также ответственность за сохранность Товара с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара несет Лизингополучатель.

5.3. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, предусмотренных п. 3.1. Договора, Покупатель вправе предъявить требование, а Продавец в таком случае обязан оплатить пеню в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки

талаптарына сәйкес тұрақсыздық айыбын төлеу бойынша талап ұсынған жағдайда Шарттың талаптарына сәйкес Тауардың кейінгі төлемін Сатып алушы Сатушы осы тармақ бойынша міндеттемелерді тиісті дәрежеде орындағаннан кейін (Сатып алушының хабарламасына сәйкес өсімпұл толық көлемде төленгеннен кейін) жүзеге асырады.

5.4. Сатушы қабылдау кезінде және/немесе кепілдік берілген мерзім ішінде анықталған ақауларды жою мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап етуге, ал Сатушы міндеттемелерді орындау мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,5 % мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы құнының 5%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге міндетті.

5.5. Сатып алушы Сатушыға алдын ала төлем жасағаннан кейін Лизинг алушы Тауарды қабылдаудан негізсіз бас тартқан немесе Лизинг алушы Шарттан негізсіз бас тартқан жағдайда, Сатушы Сатып алушыдан сәйкес хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде алдын ала төленген соманы Сатып алушыға қайтаруға міндеттенеді, бұл кезде Сатушы Лизинг алушыға келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюға құқылы.

5.6. Егер Сатушы тауарды жеткізу мерзімін 20 (жиырма) немесе одан көп мерзімге кешіктірген жағдайда, Сатып алушы осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, ал Сатушы Сатып алушыдан Шартты бұзу туралы талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сатып алушыдан алынған ақша қаражаттарын Сатып алушының осы Шарттың 9-бабында көрсетілген шотына қайтаруға, Шарттың 5.3-тармағына сәйкес өсімпұл төлеуге және Шарттың жалпы құнының 5% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді.

5.7. Сатып алушы мен Лизинг алушы сонымен қатар өз таңдауы бойынша Сатушыдан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 428-бабында көзделген талаптарды орындауын талап етуге құқылы.

5.8. Тараптардың осы Шартта көзделмеген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

6.Форс-мажор

6.1. Тараптар осы Шарт жасалғаннан кейін

поставки, но не более 5% от общей стоимости Договора. В случае предъявления Покупателем требования об оплате неустойки, дальнейшая оплата Товара в соответствии с условиями Договора будет осуществлена Покупателем только после надлежащего исполнения Продавцом обязательств по настоящему пункту (уплаты пени в полном объеме в соответствии с уведомлением Покупателя).

5.4. В случае нарушения Продавцом сроков устранения недостатков Товара, выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока, Покупатель вправе требовать, а Продавец обязан уплатить пеню в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 5% от общей стоимости Договора.

5.5. В случае необоснованного отказа Лизингополучателя от приемки Товара либо необоснованного отказа Лизингополучателя от Договора после осуществления Покупателем предоплаты Продавцу, Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления, вернуть Покупателю полученную от него сумму предоплаты, при этом Продавец вправе предъявить к Лизингополучателю требование о возмещении понесенных убытков.

5.6. В случае, если просрочка в поставке Товара Продавцом составит 20 (двадцать) и более календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а Продавец обязуется осуществить возврат полученных от Покупателя денежных средств на счет Покупателя, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя требования о расторжении настоящего Договора, оплатить пеню в соответствии с п.5.3 Договора, от общей стоимости Договора.

5.7. Покупатель и Лизингополучатель, также вправе по своему выбору потребовать от Продавца выполнения условий, предусмотренных статьей 428 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

5.8. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажор.

6.1. Стороны освобождаются от

Тараптар алдын ала біле алмаған, тиісті шаралар арқылы тоқтата алмаған төтенше жағдайлардың нәтижесінде туындаған, дүлей күшті жағдайлардың (форс-мажор) әсерінен осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Осындай төтенше жағдайларға төмендегілер жатады (оған қоса, бірақ мұнымен шектелмей): егер осы жағдайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей әсер етсе және Тараптың еркіне және кінәлі әрекетіне байланысты болмаса, табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, соғыс, кез келген сипаттағы әскери қимылдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, облыс пен өңірдегі көтерілістер, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының осы Шартты орындауға мүмкіндік бермейтін, орындалуы міндетті нормативтік актілерді немесе шешімдерді қабылдауы.

6.3. Форс-мажор жағдайы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін Тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде дүлей күшті жағдайлар орын алған өңірдің Сауда-өнеркәсіп палатасының сәйкес құжатымен форс-мажор жағдайларының туындауын растап, ол жөнінде кез келген қолжетімді әдіспен басқа Тараптарға хабарлауға міндетті.

6.4. Осы Шарттың 6.3-тармағында көзделген уақытылы және тиісті дәрежеде хабарлау болмаған кезде Тарап арап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін жағдай ретінде форс-мажор жағдайларының әсеріне сілтеме жасауға құқылы болмайды және екінші тарапқа осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауынан және/немесе тиісті дәрежеде орындамауынан туындаған барлық залалды өтеуге міндетті.

6.5. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған мерзімге сәйкес жылжытылады. Егер бұл жағдайлар 60 (алпыс) күннен астам мерзімге созылатын болса, Тараптардың кез келгені Шартты бұзу болжанған күннен кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын

ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся (включая, но не ограничиваясь): чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, война, военные действия любого характера, гражданские беспорядки, забастовки в отрасли и регионе, принятие уполномоченными государственными органами Республики Казахстан обязательных к исполнению нормативных актов или решений, повлекших за собой невозможность выполнения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и не зависели от воли и виновного поведения Стороны

6.3. Сторона, которой наступление форс-мажорных обстоятельств препятствует исполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другие Стороны любым доступным способом, подтвердив наступление форс-мажорных обстоятельств соответствующим документом Торгово-промышленной палаты того региона, где имело место обстоятельство непреодолимой силы.

6.4. При отсутствии своевременного и надлежащего извещения, предусмотренного п.6.3 настоящего Договора, Сторона не в праве ссылаться на воздействие форс-мажорных обстоятельств, как препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору и обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Стороной обязательств по настоящему Договору.

6.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, любая из Сторон вправе

басқа тараптарға хабарлап, осы Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың келісім бойынша әр Тарап Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші тарапқа осы Шарт бойынша алынғандардың барлығын қайтаруға немесе нақты орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп айырысуға міндетті. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысының басқа тараптан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы болмайды.

7. Даулы мәселелерді шешу тәртібі

7.1. Осы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты Тараптардың арасында туындайтын барлық даулар және/немесе келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз жүргізу арқылы шешіледі.

7.2. Тараптар осы Шартқа байланысты және оған қатысты туындайтын барлық дауларды (келіспеушіліктерді) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының жалпы юрисдикциялық соттарында қарауға келісімге келді.

7.3. Осы Шартқа қатысты қолданылатын құқық – Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы.

8. Қорытынды қағида

8.1. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін Тараптар арасында Шарттың мәніне және талаптарына қатысты жасалған барлық алдын ала келісімдер мен хаттардың күші жойылады.

8.2. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өздеріне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданыста болады.

8.3. Тараптардың ешқайсысының басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

8.4. Осы Шарт бойынша барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделетін болса, оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрімен бекіткен кезде жарамды болады.

8.5. Егер осы Шартта өзгеше белгіленбесе, осы Шартты орындау аясында Тараптар жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар) осы Шарттың 9-бабында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі және/немесе факс және/немесе электронды пошта

расторгнуть настоящий Договор с уведомлением других Сторон о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения. В таком случае, по согласованию Сторон, каждая из Сторон должна вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору либо произвести взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от других Сторон возмещения причиненных убытков

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.

7.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора, в судах общей юрисдикции Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3. Правом, применимым к настоящему Договору, является действующее право Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

8.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие договоренности и переписка между Сторонами в отношении предмета Договора и его условий теряют силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права или обязательства третьим лицам по настоящему Договору без письменного согласия других Сторон.

8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями Сторон.

8.5. Все уведомления (требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, считаются направленными и/или полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления нарочно и/или почтовой службой

арқылы (жеткізілгені туралы белгісімен) жолданған жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі.

8.6. Шарттың, қосымшалардың, толықтырулардың, спецификацияның факсимильді көшірмелерін Тараптар орындауға міндетті және олар құжаттардың түпнұсқаларымен бірдей заңды күшке ие. Тараптар бұрын факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы берілген құжаттардың түпнұсқаларын 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдауға міндетті.

8.7. Осы Шарттың әрбір Тарабы екінші тараптан алынған ақпараттың, сонымен қатар осы Шарттың талаптарының қатаң конфиденциалдылығын сақтауға міндетті.

8.8. Лизинг алушының Қосылу туралы өтініш 4.2.-4.3.т. көзделген міндеттемелерді орындамауы (мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы лизингін ұйымдастыру үшін аванстық төлем мен комиссияны жүргізу міндеттемесін қабылдайды), осы Шарттың қолданысының күшін жою талабы болып табылады. Осы күшін жою талабы орын алған жағдайда Сатып алушы ол орын алған сәттен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Сатушыға аталған жағдай және Сатушының Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға қатысты немесе Сатып алушының және/немесе Лизинг алушының Сатушыға қатысты қандай да бір мүліктік және өзге шағымдарысыз осыған байланысты Тараптарды осы Шарт бойынша барлық құқықтары мен міндеттемелерінің тоқтатылатыны туралы факс және/немесе электронды пошта арқылы хабарлайды.

8.9. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 4 (төрт) түпнұсқа данада жасалған, 1 (бір) данадан Сатушы мен Лизинг алушы үшін және 2 (екі) данасы Сатушы үшін.

и/или по факсу и/или электронной почте (с отметкой о доставке) по реквизитам, указанным в статье 9 настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.

8.6. Факсимильные копии Договора, приложений, дополнений, спецификаций являются обязательными для Сторон и имеют юридическую силу наравне с оригиналами документов. Стороны обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней направить оригиналы документов, ранее переданных факсимильной связью или электронной почтой.

8.7. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной от другой Стороны, а также условий настоящего Договора.

8.8. Неисполнение Лизингополучателем своего обязательства, предусмотренного п.4.2.-4.3. Заявления о присоединении, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию финансового лизинга, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, является отменительным условием действия настоящего Договора. В случае наступления указанного отменительного условия, Покупатель, не позднее 2-х рабочих дней с момента его наступления, уведомляет Продавца о данном обстоятельстве по факсу и/или электронной почте и прекращении в связи с этим всех прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору, без каких-либо имущественных и иных претензий Продавца к Покупателю и/или к Лизингополучателю или Покупателя и/или Лизингополучателя к Продавцу.

8.9. Настоящий Договор составлен на русском и казахском языках в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по 1 (Одному) экземпляру для Продавца и Лизингополучателя, и 2 (Два) экземпляра для Покупателя.

9. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары / Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

САТУШЫ /ПРОДАВЕЦ:

«Autodom Machinery» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі /

Товарищество с ограниченной ответственностью «Autodom Machinery»

Заңды мекенжайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Кульджин тракті, 120, Toyota City ғимараты/Юридический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Кульджинский тракт 120, здание Toyota City.

БСН 160740003794 /БИН 160740003794

Свидетельство о постановке по НДС Серия 60001 № 1190507 от 31 августа 2016 года

ИИК KZ639491100000389677 (KZT)

«ALTYN BANK» АҚ/АО «ALTYN BANK»

БСК АТЫНКЗКА/БИК: АТЫНКЗКА

Тел.: +7-727-355-25-00

E-mail: info@jcb-kz.com

_____ **Садығұл Елдос Рахымжанұлы**

САТЫП АЛУШЫ / ПОКУПАТЕЛЬ:

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы /
Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»**

Заңды мекен-жайы/Юридический адрес:

ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143а

РК, г.Алматы, улица Толе би, дом 143А,

Пошталық хат-хабарларға арналған мекен-жайы/Адрес для почтовой корреспонденции:

ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, №97, №1 тұрғын емес үй.

РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.№97, н.п. №1.

e-mail: info@bccleasing.kz

тел: 8/727/244 32 00

БСН/БИН: 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК № KZ678562203116347262 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК: KСJBKZKX

Бек/Кбе 15

27.03.2024 жылғы сериясы 60001, №1251364 ҚҚС / НДС серия 60001 №1251364 от 27.03.2024 г.

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамының
Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы / Руководителя
Дирекции финансирования и развития проектов Дочерняя компания АО «Банк
ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»**

_____ **Истелиева Асель Бактыбековна**

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ЖК/ИП «AES»

ЖСН/ИИН: 711201302535

Мекенжайы/Адрес: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған а. о., Шамалған ауылы, Алғабас көшесі, 36/Республика Казахстан, область Алматинская, район Карасайский, с.о. Шамалганский, село Шамалган, улица Алғабас, 36

ЖСК/ИИК: №KZ628562204150988928 в «Банк ЦентрКредит» АҚ/ АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК KСJBKZKX

Байланыс телефоны/Контактный телефон: +7 702 426 44 44

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF



_____ Калмурзаев Сабит Кулахметович

2026 жылғы «27» шілде
№643/BL/27-07 Кейін қаржылық
лизингке беру үшін тауарды сатып
алу-сату шартына
1-қосымша

Приложение № 1 к Договору
купли-продажи товара
для последующей передачи
в финансовый лизинг №643/BL/27-07
от «27» июля 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п / п	Тауардың атауы / Наименование Товара Экскаватор-погрузчик JCB 3CXE 14M0NM	Бірлік тер саны, дана / Количе ство Едини ц, шт.	Тауарды бір бірлігі үшін бағасы, KZT, ҚҚС-пен / Цена за единицу Товара, KZT, с учетом НДС	Жалпы құны, KZT ҚҚС-пен/ Общая стоимость, KZT, с учетом НДС
1	Экскаватор-погрузчик JCB 3CXE 14M0NM (PO-2091) Производство: Индия VIN: HAR3CXPRMLT3573103 ; ДВИГАТЕЛЬ: H00507784 ; Год выпуска: 2025 Вес: 8 260 кг. Двигатель: JCB 444 на жидкостном охлаждении Количество цилиндров: 4 в ряд Объем: 4400 см3 (турбо наддув) Мощность: 92 л.с. при 2200 об/мин Погрузчик: фронтальный ковш 6 в 1 Объем ковша: 1.0 м3 ширина (2 235 мм.) Грузоподъемность на макс. высоту: ≈ 3495 кг. Высота по шарнирному пальцу ковша: 3350 мм. Система плавного хода (SRS), планировщик RTD. Экскаватор: (телескопическая рукоять) Гидравлическая линия для навесного оборудования Рычажное управление Ковш: ширина 600 мм. Грузоподъемность на макс. высоту: ≈ 1700 кг. Макс. глубина копания: 4.45 м. (стандартная) При выдвинутой рукояти 5.65 м. (телескопическая) Трансмиссия: JCB Max Track	1	43 000 000,00	43 000 000,00

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF



Привод: 4 x 4 Режимы привода: 2WD или 4WD КПП: Synchro Shuttle Масляное охлаждение Кондиционер, отопитель, Аксиально-поршневой насос гидравлики, Кабина ROPS/FOPS Экономия топлива на 20% Спутниковая навигация LiveLink Макс. скорость: 40 км/час Шины: передние 12,5x18 , задние 16,9x28 3 ТО (100,250,500) моточасов с материалами, работой и выездом инженера по РК			
Барлығы / Итого:	1	43 000 000,00	43 000 000,00

Осы Шарт бойынша барлық сомасы: ҚҚС-ті есепке алғанда 43 000 000-00 (Қырық үш миллион) теңге 00 тиын

Всего по настоящему Договору на сумму: 43 000 000-00 (Сорок три миллиона) теңге 00 тиын с учетом НДС.

САТУШЫНЫҢ атынан / от
ПРОДАВЦА:

САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:

ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Садығұл Елдос
Рахымжанұлы
м.о./м.п.

Истелиева Асель
Бактыбековна
м.о./м.п.

Калмурзаев Сабит
Кулахметович
м.о./м.п.

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF



2026 жылғы «27» шілде
№643/BL/27-07 Кейін қаржылық
лизингке беру үшін тауарды сатып
алу-сату шартына
2-қосымша

Приложение №2 к Договору
купли-продажи товара
для последующей передачи
в финансовый лизинг №643/BL/27-07
от «27» июля 2026 г.

Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на технику «JCB» Экскаватор-погрузчик JCB 3CXE 14M0NM , серийный номер **VIN: HAR3CXPM1T3573103** течение 36 месяцев или 5000 моточасов с даты подписания Акта приёма-передачи. Данная гарантия распространяется в тех случаях, когда Покупатель использовал технику в соответствии с Руководством оператора и обслуживался в сервисном центре Продавца.
2. Гарантия не распространяется в тех случаях, когда неисправность, дефекты или повреждения связаны с износом техники, его неправильными регулировками, наладкой или установкой, неправильным обслуживанием, эксплуатацией с превышением рекомендуемых параметров, изменением спецификаций, несчастными случаями, случайным повреждением, а также связаны со столкновениями, пожарами, замерзанием, использованием масел, не отвечающих требованиям завода-изготовителя или Продавца, а также в связи с использованием запчастей или изделий, не утверждённых Продавцом для использования при обслуживании или ремонте.
3. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца о любых выявленных дефектах, возникающих по период гарантии, и обязан указать всю информацию о заявляемом дефекте, номер техники, наработку, дату поставки техники Покупателю, а также обязан указать дату выявления соответствующего дефекта. Также Покупатель обязан предоставить фото и видеоотчёт о дефекте.
4. Гарантия не распространяется на детали, оборудования, не произведённые JCB.
5. Гарантия прекращает действовать и ответственность Продавца прекращается по отношению к любой техники/ оборудованию JCB, если:
 - просрочено и не проводилось плановое техническое обслуживание в рамках обязательного технического регламента, указанного в «Руководстве оператора» Продавца;
 - если невозможно определить серийный номер техники «JCB», вследствие удаления и (или) повреждения;
 - любые повреждения, причинённые технике «JCB» в результате небрежности, неправильного использования или применения, а также в результате аварий, неправильного ремонта или в связи с невыполнением Покупателем, его персоналом, агентами или операторами обязательств, предусмотренных «Руководством оператора», а также в результате любых действий третьих лиц;
 - необоснованная задержка Покупателем предоставления техники после получения уведомления от Продавца и (или) от его Дилера о возможных проблемах с техникой;
 - Покупатель продолжает эксплуатировать технику после получения информации о существовании проблемы;
 - повреждения или ухудшение состояния техники, появившиеся в результате неправильного хранения;
 - невозможность обслуживать технику в соответствии с требованиями планового обслуживания, изложенными в Руководстве оператора, например, отсутствие доступа к технике;

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF



внесение изменений, модификации, доп. оборудования в технику, которые не одобрены Продавцом в письменной форме;

такие элементы, как резьбовые и другие типы герметиков, сварочные электроды, ветошь, бумажные полотенца, половые тряпки, расходы на утилизацию и т.д., связанные с нормальными работами по обслуживанию не рассматриваются в рамках данной гарантии;

проблемы с системой охлаждения, связанные с ограничением воздушного потока в связи с забитыми и (или) загрязненными радиаторами/охлаждающими устройствами и т.д., за исключением случаев, когда источник загрязнения может быть непосредственно связан с продуктом компании «JSB»;

дефекты оборудования топливной системы (насосы, форсунки, фильтры, шланги и т.д.), вызванные попаданием воды и использованием загрязненного топлива, не будут рассматриваться для целей предоставления гарантийного обслуживания;

обычные операции по регулировке, проводимые по прошествии первых 100 часов эксплуатации (которые могут потребоваться время от времени), изложены в приложениях по обслуживанию к Руководству по эксплуатации, и как таковые не рассматриваются в рамках гарантии, и проводятся Покупателем самостоятельно;

такие части, которые по своему характеру подвержены ухудшению или разрушению в течение срока использования и как таковые не покрываются настоящей гарантией. В число таких деталей входят, среди прочего: режущие кромки, напольные планки, зубья ковшей, бокорезы, основания гусеничных звеньев, болты гусениц, ремни вентиляторов, щётки стеклоочистителей, быстроразъемные соединения (БРС), опорные шарниры, упоры стабилизаторов, прокладки парковочного тормоза, сцепления, тормозные накладки, шины и т.д. Гарантийные рекламации, касающиеся изнашиваемых деталей, будут рассматриваться только в том случае, если в них имеется существенный дефект материалов;

в зависимости от условий эксплуатации и методов работы срок службы деталей может сокращаться. Ремонт, вытекающий из таких условий эксплуатации и методов работы, не подпадает в сферу применения настоящей гарантии;

гарантия не распространяется на масла, тормозные, гидравлические и охлаждающие жидкости, кроме случаев, когда потеря жидкостей произошла из-за дефекта гарантийной запасной части. В этом случае Покупатель должен немедленно сообщить Продавцу о возникшей проблеме и прекратить эксплуатацию техники;

гарантия не распространяется на все стекла;

гарантия не распространяется на лампочки и предохранители.

6. Если Продавец в результате осмотра и диагностики неисправностей придёт к выводу, что случай не является гарантийным, Покупатель обязан оплатить стоимость диагностических работ и другие сопутствующие расходы по выставленному счёту. Продавец вправе по согласованию с Покупателем устранить возникшие не гарантийные неисправности на возмездной основе с заключением отдельного договора (сервисные/ремонтные услуги). До заключения указанного договора никакие услуги не оказываются, работы не производятся, в том числе и гарантийные.

7. На следующие элементы распространяется ограниченная гарантия в течение одного года с момента покупки, либо по достижении 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее: натяжитель ремня, тросик газа (акселератора), гидравлические шланги, ремкомплекты гидроцилиндров, аккумулятор, сальники гидрораспределителей, топливopодкачивающий насос, топливная станция, сальники и уплотнительные прокладки, торсионы в кабине оператора, рулевые тяги, тормозные шланги и трубки, датчики температуры масла и давления КПП.

**САТУШЫНЫҢ атынан / от
ПРОДАВЦА:**

**САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:**

**ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:**

Садығұл Елдос

Истелиева Асель

Калмурзаев Сабит

Рахымжанұлы
м.о./м.п.

Бактыбековна
м.о./м.п.

Кулахметович
м.о./м.п.

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV420260001365883652CF
Тип документа	Договор
Тема	ДКП ИП AES.docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2457
Рег. Дата:	27.07.2026
Количество страниц	16
Подписи	3

Информация об отправителе

Отправитель	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ИП "AES", 711201302535, Казахстан
Получатель 2	ТОО "AUTODOM MACHINERY", 160740003794, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а)	ИСТЕЛИЕВА АСЕЛЬ
Компания	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
Должность	Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов
IP-адрес	91.198.63.12
Email	assel.isteliyeva@bccleasing.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIWfgYJ...aBdZjoQY=
Дата подписания	27.07.2026 15:29
Подписал(а)	САДЫҒҰЛ ЕЛДОС
Компания	ТОО "AUTODOM MACHINERY"
Должность	Генеральный директор
IP-адрес	94.156.105.228
Email	y.sadygul@jcb-kz.com



Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Подпись	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWUwYJ...PjofZ7A==
Дата подписания	27.07.2026 15:40
Подписал(а)	КАЛМУРЗАЕВ САБИТ
Компания	ИП "AES"
IP-адрес	95.82.127.77
Email	kyjlaxmet@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Подпись	Личная ЭЦП
Подпись	MIIVLQYJ...sGjNYiw==
Дата подписания	27.07.2026 15:49

DOC ID KZPKXV420260001365883652CF

